

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมารัตน์

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน
2563

- ✧ วิเคราะห์ข้อสอบระดับปริญญาตรี
- ✧ วิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา



กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

นายหนึ่งและนายสองเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย นายหนึ่งต้องการเงินไปเพื่อใช้สังสรรค์กับเพื่อนแต่ตนไม่มีเงินพอดีกับที่นางสองได้ออกจากบ้านไปทำงานแต่ลืมกระเป๋าเงินไว้บนโต๊ะอาหาร นายหนึ่งจึงสบโอกาสแอบหยิบเงินจากกระเป๋าของนางสองไป นายหนึ่งจะต้องรับผิดชอบในทางอาญาหรือไม่ อย่างไร

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคแรก บัญญัติว่า ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น ถ้าเป็นการกระทำที่สามีกระทำต่อภริยา หรือภริยากระทำต่อ สามีผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ

วินิจฉัย

การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างสามีภริยาที่จะได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา 71 วรรคแรก หมายถึง จะต้องเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว และการกระทำความผิดเกี่ยวกับระหว่างสามีภริยานี้จะจำกัดเฉพาะบางฐานความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 วรรคแรกเท่านั้น ถ้าเป็นการกระทำผิดฐานอื่นนอกเหนือจากมาตรา 71 วรรคแรก แม้จะเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายกระทำต่อกันก็จะต้องรับผิดชอบในทางอาญา

จากข้อเท็จจริง แม้ว่ากรณีที่นายหนึ่งแอบหยิบกระเป๋าเงินของนางสองภริยาจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 นั้น เมื่อปรากฏว่าทั้งสองเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การกระทำของนายหนึ่งแม้จะเป็นความผิดตาม มาตรา 334 แต่ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 71 วรรคแรก

สรุป

นายหนึ่งไม่ต้องรับโทษตามที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น

หมายเหตุท้ายข้อ 2

โจทก์มีพิมพ์ผิด ตรงประโยคแรกตั้งแต่ตรวจร่างสี่ “นายหนึ่งและนายสองเป็นสามีภริยา โดยชอบด้วยกฎหมาย...” แต่ในส่วนอื่นของโจทก์ระบุเป็นนางสองซึ่งก็ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจได้ว่า หมายถึงนายหนึ่ง และนางสอง นอกจากนี้ สทว.ได้แจ้งแก้ไขข้อสอบไปยังสนามสอบทุกแห่งแล้วว่ามีโจทก์พิมพ์ผิด

หากนักศึกษาแย้งว่าโจทก์ผิดเพราะนายกับนายไม่อาจเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ นายหนึ่งจึงต้องรับผิด เช่นนี้ไม่พิจารณาให้คะแนนทั้งวินิจฉัยและสรุป

วิเคราะห์

สำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบครั้งนี้ ขอเลือกวิเคราะห์คำถามอรรถนัยข้อ 2 เพราะมีผู้เข้าสอบจำนวนมากตอบข้อนี้ผิด และเพื่อชี้แจงข้อผิดพลาดบางประการจากการตอบข้อสอบอรรถนัยในชุดวิชานี้

ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเหตุยกเว้นโทษในหลายกรณี เช่น การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น การกระทำความผิดของผู้สูงอายุ การกระทำในขณะที่จิตบกพร่อง กระทำความผิดในขณะที่มึนเมา การกระทำตามคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมาย และสามีภริยากระทำความผิดต่อกันในความผิดบางประเภท วัตถุประสงค์ของการวัดผลในข้อนี้เป็นการวัดความเข้าใจเรื่องเหตุยกเว้นโทษ โดยผู้เข้าสอบจะต้องอธิบายหลักเกณฑ์และวินิจฉัยปัญหากรณีสามีภริยากระทำความผิดต่อกันในความผิดบางประเภทได้ สาเหตุที่กฎหมายไม่ลงโทษแก่การกระทำความผิดบางประการที่สามีภริยากระทำต่อกัน เพราะกฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาให้มีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น เมื่อเป็นการกระทำที่ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมายอาญาจึงไม่ลงโทษในการกระทำความผิดบางประเภทรหว่างสามีภริยาซึ่งจำกัดเฉพาะความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบางฐานความผิดเท่านั้นตาม มาตรา 71 วรรคแรก ได้รับบุความผิดตามมาตรา 334 ถึง 336 วรรคแรก มาตรา 341 ถึง มาตรา 346 แต่ไม่ได้หมายความว่ามาตรา 71 วรรคแรกเปิดช่องให้สามีภริยากระทำความผิดต่อกันได้ทุกมาตราแต่อย่างใด ความผิดอื่นที่นอกเหนือจากบทบัญญัติในมาตรา 71 วรรคแรก แม้จะเป็นการกระทำระหว่างสามีภริยาก็มีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

ส่วนข้อผิดพลาดที่พบจากคำตอบของผู้เข้าสอบหลายท่านมักตอบว่า การกระทำตามข้อเท็จจริงตามคำถามไม่มีความผิด อันหมายถึงการลักทรัพย์ระหว่างสามีภริยากระทำต่อกันเป็นเหตุยกเว้นความผิด จึงเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง การที่ผู้เข้าสอบตอบมาเช่นนี้ทำให้เข้าใจได้ว่า ผู้เข้าสอบยังไม่สามารถแยกหลักเกณฑ์ระหว่าง “เหตุยกเว้นความผิด” และ “เหตุยกเว้นโทษ” ได้นั่นเอง เมื่อผู้เข้าสอบเห็นข้อเท็จจริงว่านายหนึ่งและนางสองเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวอาศัย

ความเป็นสามิภริยามาเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้ และข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งที่พบก็คือ เกิดจากการตอบที่สับสนระหว่างเหตุยกเว้นความผิดกับเหตุยกเว้นโทษซึ่งน่าจะเกิดจากการเขียนผิดเป็นสำคัญ เช่น ผู้เข้าสอบบางท่านวางหลักกฎหมายหมายความว่ากระทำการระหว่างสามิภริยาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบางกรณีเป็นเหตุยกเว้นโทษ แต่พอวินิจฉัยและสรุปกลับตอบว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิด กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้จากการเร่งรีบทำข้อสอบและขาดการตรวจทานคำตอบก่อนจะส่งกระดาษคำตอบ จึงทำให้เสียคะแนนในส่วนการวินิจฉัยไปอย่างน่าเสียดาย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ข้อสอบครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้สนใจศึกษากฎหมายเพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขทั้งในการศึกษากฎหมายและการเขียนตอบข้อสอบอัตโนมัติยิ่งขึ้นต่อไป

ในข้อนี้ นักศึกษาตอบผิดกันมาก โดยไปตอบดังนี้

บอตุลค์ณม

1. ตอบว่าผิดฐานพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนา ตามมาตรา 288 ในการฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 นั้น ผู้กระทำต้องมีเจตนาฆ่าบุคคล กล่าวคือ ฆ่าผู้ที่มีสภาพบุคคลอยู่เท่านั้นถ้าหากผู้กระทำมีเจตนาฆ่าสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตอื่นนั้น (105) การฆ่าสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตอื่นนั้นไม่เข้าข่ายการฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 แล้วจะผิดฐานฆ่าได้อย่างไร

...ขฟโหระเรลล ฤตุหัมมณฬักโกนอินุ

ถ้าจับผิด แล้วจับผิดกันทุกข้อแล้วจับผิดข้อนี้ด้วยก็ผิดอีก เพราะมีข้อวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการทำแท้งตามกฎหมายว่าผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 นั้น ผู้กระทำต้องมีเจตนาฆ่าบุคคลอยู่เท่านั้นถ้าหากผู้กระทำมีเจตนาฆ่าสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตอื่นนั้น (105) การฆ่าสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตอื่นนั้นไม่เข้าข่ายการฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 แล้วจะผิดฐานฆ่าได้อย่างไร

บอตุลค์ณม

ถ้าจับผิด แล้วจับผิดกันทุกข้อแล้วจับผิดข้อนี้ด้วยก็ผิดอีก เพราะมีข้อวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการทำแท้งตามกฎหมายว่าผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 นั้น ผู้กระทำต้องมีเจตนาฆ่าบุคคลอยู่เท่านั้นถ้าหากผู้กระทำมีเจตนาฆ่าสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตอื่นนั้น (105) การฆ่าสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตอื่นนั้นไม่เข้าข่ายการฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 แล้วจะผิดฐานฆ่าได้อย่างไร

ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้ละเอียดพยายามท่องจำบทให้แม่นยำขึ้นจะได้เข้ารับการสอบเสริมอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ นักศึกษาสอบผ่านได้โดยง่าย ขอให้ นักศึกษาโชคดี



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นางสาวซูซี่ได้มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันจนเกิดตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน ชายไม่ยอมรับว่าเด็กในท้องเป็นบุตร นางสาวซูซี่จึงไปหายาทำแท้งมาฉีด ปรากฏว่านางสาวซูซี่คลอด ก่อนกำหนด ทารกอยู่ได้ 5 นาที ก็ตายสมความตั้งใจของนางสาวซูซี่

ดังนี้ นางสาวซูซี่จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญารฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด และจะต้องรับโทษหรือไม่เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 301) บัญญัติว่า “หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นางสาวซูซี่ตั้งครรภ์และไปหายาทำแท้งมาฉีดนั้น เห็นได้ว่า นางสาวซูซี่มีเจตนาทำให้ตนเองแท้งลูก และได้ลงมือกระทำแล้ว ผลปรากฏว่านางสาวซูซี่คลอดก่อนกำหนด ทารกมิได้ตายทันที ยังมีชีวิตอยู่ได้อีก 5 นาที ถือว่าการกระทำของนางสาวซูซี่ไม่บรรลุผล เพราะเด็ก ยังมีชีวิตอยู่รอดเป็นทารกถึง 5 นาที ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 80) ได้บัญญัติว่า “ผู้ที่ลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล กฎหมายถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิด ดังนี้ นางสาวซูซี่จึงต้องรับผิดฐานพยายามทำให้ตนเองแท้งลูก

ส่วนจะต้องรับโทษหรือไม่นั้น ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 304) บัญญัติว่า “ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระทำความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรคแรก ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ” ในกรณีนี้ นางสาวซูซี่จึงไม่ต้องรับโทษในความผิดฐานพยายามทำให้ตนเองแท้งลูก ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ โจทย์บอกไว้ให้แล้วว่าเป็นเรื่องการทำแท้ง และหลักกฎหมายใน ปอ. เรื่องการทำแท้งก็มีเพียง 5 มาตรา ซึ่งจำง่ายมาก คือ มาตรา 301-305 เท่านั้น นางสาวซูซี่มีเจตนาทำแท้งมาตั้งแต่ต้น ไปพยายามทำแท้งมาผิด ซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา 301 “หญิงใดทำให้ตนแท้งลูก...” เด็กคลอดก่อนกำหนดและมีชีวิตอยู่ได้ 5 นาทีก็ถึงแก่ความตาย ซึ่งก็แปลว่าเด็กไม่ตายก่อนคลอด คือ ไม่แท้ง แต่เนื่องจากนางสาวซูซี่มีเจตนาทำแท้งและได้ลงมือทำแท้งแล้ว เพียงแต่การกระทำของเธอไม่บรรลุผล นักศึกษาคงพอนึกออกแล้วว่า เมื่อมีเจตนากระทำผิดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล ผู้กระทำต้องรับผิดฐานพยายาม นางสาวซูซี่จึงมีความผิดฐานพยายามทำแท้ง เมื่อนางสาวซูซี่มีความผิดฐานพยายามทำแท้งตามมาตรา 301 ประกอบมาตรา 80 แล้ว ปอ. มาตรา 304 ได้บัญญัติให้การกระทำแท้งตามมาตรา 301 ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ ดังนั้น นางสาวซูซี่จึงมีความผิดฐานพยายามทำแท้งแต่ไม่ต้องรับโทษฐานพยายามทำแท้ง

ในข้อนี้ นักศึกษาตอบผิดกันมาก โดยไปตอบดังนี้

1. ตอบว่าผิดฐานพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนา ตามมาตรา 288 ในการฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา 288 นั้น ผู้กระทำต้องมีเจตนาฆ่าบุคคล กล่าวคือ ฆ่าผู้ที่มีสภาพบุคคล การมีเจตนาทำแท้งไม่ใช่เจตนาฆ่าบุคคล เพราะทารกในครรภ์ยังไม่มีสภาพบุคคล เมื่อไม่มีเจตนาฆ่าบุคคลตามมาตรา 288 แล้วจะผิดฐานฆ่าได้อย่างไร

2. ตอบว่าผิดฐานทำแท้งสำเร็จ คำอธิบายในเอกสารการสอนได้บอกไว้ชัดเจนว่า การทำแท้งสำเร็จนั้น ทารกในครรภ์ต้องตายก่อนคลอด แต่ข้อสอบว่าเด็กไม่ตายก่อนคลอด แต่มาตายหลังจากคลอดแล้วถึง 5 นาที จะผิดฐานทำแท้งสำเร็จได้อย่างไร

3. ตอบว่าผิดฐานฆ่า โดยบอกว่าเป็นการฆ่าทารกที่มีชีวิตอยู่ 5 นาที จะเห็นได้ว่า ทารกนี้มีสภาพบุคคลอยู่แค่เพียง 5 นาที และในช่วง 5 นาทีนี้ นางสาวซูซี่ก็ได้บีบคอหรือเอามีดแทงหรือเอาปืนยิงหรือไปทำอะไรกับเด็กทารก จนทำให้เด็กนั้นถึงแก่ความตาย จะผิดฐานฆ่าเด็กได้อย่างไร

4. นักศึกษาบางคนสับสนเรื่องยกเว้นความผิดกับยกเว้นโทษไปตอบว่าการพยายามทำแท้งตามมาตรา 301 ยกเว้นความผิด ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นการยกเว้นโทษ ทำให้นักศึกษาเสียคะแนนส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย

ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้ให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้ละเอียดพยายามท่องตัวบทให้แม่นยำ และเข้ารับการสอนเสริมอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ นักศึกษาสอบผ่านได้โดยง่าย ขอให้ นักศึกษาโชคดีคะ



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ตลเจิม

คำถาม

นายแดงเปิดร้านขายสินค้ามือสอง วันหนึ่งนายดำได้มาที่ร้านของนายแดงพบแหวนพลอยวงหนึ่งซึ่งนายดำถูกใจและอยากได้แหวนพลอยวงนี้มาก นายดำจึงถามนายแดงว่าแหวนพลอยวงนี้เป็นของแท้หรือไม่ นายแดงได้ฟังจึงนั่งเงียบอยู่ครู่หนึ่ง และตอบว่าไม่ทราบนายดำต้องดูเอง นายดำจึงตัดสินใจซื้อแหวนพลอยดังกล่าว ในราคา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพราะคิดว่าเป็นของแท้ ต่อมานายดำทราบว่าแหวนพลอยดังกล่าวเป็นของเทียม จึงนำแหวนพลอยมาคืนหลังจากซื้อไปได้ 3 วัน และขอเงินคืนด้วย นายแดงปฏิเสธไม่ยอมรับแหวนพลอยและไม่ยอมคืนเงิน โดยอ้างว่านายดำตัดสินใจซื้อเอง นายแดงจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ให้ท่านวินิจฉัยว่าข้ออ้างของนายแดงฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 157 บัญญัติว่า

“การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน เป็นโมฆียะ”

ความสำคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าว การนั้นเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น

วินิจฉัย

ตามปัญหา การที่นายดำตัดสินใจซื้อแหวนพลอยดังกล่าว ในราคา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพราะคิดว่าเป็นของแท้แต่ต่อมานายดำทราบว่าแหวนพลอยดังกล่าวเป็นของเทียมนั้น เป็นกรณีซึ่งนายดำสำคัญผิดในคุณสมบัติของตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสำคัญ กล่าวคือ ถ้าแหวนพลอยเป็นของเทียมแล้วนายดำจะไม่ซื้อ ดังนั้น การสำคัญผิดนี้ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะสามารถบอกล้างได้ เช่นนี้ นายแดงจะปฏิเสธไม่ยอมรับแหวนพลอยและไม่ยอมคืนเงิน โดยอ้างว่านายดำตัดสินใจซื้อเอง นายแดงจึงไม่ต้องรับผิดชอบ



กฎหมายแพ่ง 2: หี ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา เกิดลาภผล

คำถาม

นายน้ำเย็น นายน้ำตาล และนายน้ำใจ เป็นลูกหนี้ร่วมกันกู้เงินนายน้ำทะเลจำนวน 3 ล้านบาท เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระตามวันแห่งปฏิทินไม่มีใครไปชำระหนี้ นั้น นายน้ำทะเลจึงมาเรียกร้องให้นายน้ำเย็น ชำระหนี้ทั้งหมด แต่น้ำเย็นชำระหนี้ชำระเพียง 1 ล้านบาท ต่อมาอีก 1 ปี นายน้ำทะเลมาเรียกร้องให้ นายน้ำตาลชำระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจากเงินจำนวน 2 ล้านบาท นั้นด้วย นายน้ำตาลจะชำระหนี้เพียง 1 ล้านบาท และไม่ยอมชำระดอกเบี้ยเลยโดยอ้างว่าตนมิได้รับ คำบอกกล่าวเตือนให้ชำระหนี้

ให้วินิจฉัยว่า นายน้ำตาลจะต้องชำระหนี้เท่าใด และข้อต่อสู้ของน้ำตาลที่จะไม่ชำระดอกเบี้ย ระหว่างผิดนั้น ฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 204 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้ มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดชำระ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ว่าจำนวนนับได้ โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว”

มาตรา 291 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคน จำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงไซ้ แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว (กล่าวคือ ลูกหนี้ร่วมกัน) ก็ดี เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่ละคนใดคนหนึ่งสิ้นเชิง หรือแต่โดยส่วนก็ได้ ตามแต่จะเลือก แต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคน จนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิง”

มาตรา 292 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งชำระหนี้ นั้น ย่อมได้เป็น ประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่น ๆ ด้วย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใด ๆ อันพึงกระทำแทนชำระหนี้ วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ และหักกลบลบหนี้ ด้วย”

วินิจฉัย

ตามปัญหานายน้ำเย็น นายน้ำตาล และนายน้ำใจ เป็นลูกหนี้ร่วมกันกู้เงินนายน้ำทะเลจำนวน 3 ล้านบาท เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระตามวันแห่งปฏิทินแล้วนายน้ำเย็นได้ชำระหนี้ชำระจำนวน 1 ล้านบาท เป็นเหตุให้ลูกหนี้ร่วมทุกคนตกเป็นผู้ผิดนัดในหนี้อีกจำนวน 2 ล้านบาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา มาตรา 291 ประกอบมาตรา 204 วรรคสอง ผ่านมา 1 ปี เมื่อนายน้ำทะเลมาเรียกร้องให้นายน้ำเย็นชำระหนี้ทั้งหมด นายน้ำเย็นยอมมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ทั้งหมดสิ้นเชิงจำนวน 2 ล้านบาท ในฐานะลูกหนี้ร่วมแก่นายน้ำทะเล ตามมาตรา 291 ประกอบมาตรา 292 จะชำระหนี้เพียง 1 ล้านบาท ย่อมไม่ได้ และต้องชำระดอกเบี้ย จากเงินจำนวน 2 ล้านบาทนั้นด้วย ในฐานะเป็นผู้ผิดนัดตามมาตรา มาตรา 204 วรรคสอง จะอ้างว่า ตนมิได้รับคำบอกกล่าวเตือนให้ชำระหนี้ นั้นย่อมไม่ได้

สรุป

นายน้ำตาลจะต้องชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดสิ้นเชิงจำนวน 2 ล้านบาท และข้อต่อสู้ของน้ำตาล ที่จะไม่ชำระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดนั้น ฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

เรื่องนี้เป็นเรื่องลูกหนี้ร่วม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 291 ผิดนัดชำระหนี้ที่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ตาม ป.พ.พ. 204 วรรคสอง และเมื่อลูกหนี้คนหนึ่งชำระหนี้ยอมเป็นประโยชน์แก่ ลูกหนี้คนอื่นด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 292

วิเคราะห์ประเด็นที่พบในการตรวจสอบนักศึกษา คือ

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่พลาดประเด็น ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคสอง สามารถตอบได้ว่า ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ลูกหนี้ ไม่ชำระ ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้มีพักต้องเตือนเลย เพราะฉะนั้น นายน้ำตาลจะชำระหนี้เพียง 1 ล้านบาท และไม่ยอมชำระดอกเบี้ยเลยโดยอ้างว่าตนมิได้รับคำบอกกล่าวเตือนให้ชำระหนี้ นั้นย่อมไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคสอง

2. ข้อนี้เป็นเรื่องของลูกหนี้ร่วมตาม ป.พ.พ. มาตรา 291 ซึ่งโจทย์เขียนไว้ชัดเจนว่า นายน้ำเย็น นายน้ำตาล และนายน้ำใจ เป็นลูกหนี้ร่วมกันกู้เงินนายน้ำทะเล

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนหนึ่งยังสับสนระหว่าง ป.พ.พ. มาตรา 290 และป.พ.พ. มาตรา 291

ป.พ.พ. มาตรา 290 (ลูกหนี้หลายคน/ลูกหนี้ธรรมดา) เป็นเรื่องของหนี้เป็นอันจะแบ่งกันชำระได้ และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบเพียงเป็นส่วนเท่า ๆ กัน

ที่กฎหมายบัญญัติว่าเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยเพราะเหตุว่าการที่นี้มีลูกหนี้หลายคนนั้น มีความหมายได้สองประการ คือเป็นลูกหนี้ธรรมดา หรือ ลูกหนี้ร่วม ถ้าเป็นกรณีลูกหนี้ร่วมจะต้องเป็นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 291 (ลูกหนี้ร่วม) ซึ่งมีผลในทางกฎหมายแตกต่างกันมาก เพราะการเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้น ลูกหนี้ร่วมอาจถูกเจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นเมื่อไม่มีพฤติการณ์แน่ชัดว่าลูกหนี้หลายคนนั้นเป็นลูกหนี้ร่วมแล้ว ให้ถือว่าเป็นลูกหนี้ธรรมดา ดังนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 290 (ลูกหนี้หลายคน/ลูกหนี้ธรรมดา) มีผลให้ลูกหนี้แต่ละคนกฎหมายให้รับผิดชอบและรับชำระหนี้เพียงเป็นส่วนเท่า ๆ กัน แต่ลักษณะสำคัญของลูกหนี้ร่วมตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 291 นั้นมีลักษณะสำคัญคือ ลูกหนี้ร่วมแต่ละคนอาจถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้โดยสิ้นเชิง ทั้งนี้สุดแล้วแต่เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ร่วมคนใดชำระ ถ้าลูกหนี้ร่วมชำระหนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ร่วมคนอื่นชำระหนี้อีกไม่ได้ ถ้าหากเจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้คนใดชำระหนี้แล้วแต่ยังได้ไม่ครบ ลูกหนี้ร่วมทุกคนก็ยังคงต้องผูกพันที่จะถูกเรียกชำระหนี้อยู่ จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง

3. นอกจากนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 292 ยังวางหลักต่อไปว่าเมื่อลูกหนี้คนหนึ่งชำระหนี้ย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นด้วย

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่วิเคราะห์ประเด็นที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง (นายน้ำเย็น) ชำระหนี้ 1 ล้านบาท ย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่น (นายน้ำตาล และนายน้ำใจ) ด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 292 เลย ดังนั้นลูกหนี้ร่วมทั้ง 3 คน (นายน้ำเย็น นายน้ำตาล และนายน้ำใจ) คงเหลือที่จะต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ (นายน้ำทะเล) เพียง 2 ล้านบาท เพราะเมื่อลูกหนี้คนหนึ่งซึ่งคือนายน้ำเย็นชำระหนี้ไป 1 ล้านบาท ย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นซึ่งคือนายน้ำตาล และนายน้ำใจด้วย

4. นักศึกษาส่วนใหญ่สับสนเรื่องของระหว่างลูกหนี้ร่วมกันต่างคนต่างต้องรับผิดชอบเป็นส่วนเท่า ๆ กัน ตามมาตรา 296 ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าหนี้เลย แต่เป็นเรื่องในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันเองเท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาต้องพึงจำไว้เสมอว่าในระหว่างลูกหนี้ร่วมกับเจ้าหนี้ ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 291 คือ ลูกหนี้ร่วมแต่ละคนอาจถูกเจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระหนี้โดยสิ้นเชิง ทั้งนี้สุดแล้วแต่เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ร่วมคนใดชำระ ถ้าหากเจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้คนใดชำระหนี้แล้วแต่ยังได้ไม่ครบ ลูกหนี้ร่วมทุกคนก็ยังคงต้องผูกพันที่จะถูกเรียกชำระหนี้อยู่ จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง



กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

รองศาสตราจารย์วรุฒิ เทพทอง

คำถาม

นางบุญน้อยจดทะเบียนสมรสกับนายน้ำข้าวมีบุตรคนหนึ่งชื่อ ดญ.น้ำตาล ทุกคนอยู่บ้านเดียวกัน กับมารดาของนางบุญน้อย บิดาของนางบุญน้อยเสียชีวิตไปนานแล้ว นางบุญน้อยทำพินัยกรรมโดยลงลายมือชื่อในหนังสือพินัยกรรมที่ได้พิมพ์ข้อความด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยมือตนเอง ลงวันเดือนปีที่ทำ ยกรถกระบะให้แก่นายน้ำข้าว และยกเงินสดจำนวน 400,000 บาท ให้แก่มารดาและดญ.น้ำตาลคนละครึ่ง พินัยกรรมดังกล่าวไม่มีพยานรับรองแต่อย่างใด ต่อมานางบุญน้อยถูกนายน้ำร้อนกระทำประมาทเป็นเหตุ ให้ถึงแก่ความตาย นางบุญน้อยมีมรดกทั้งหมด ได้แก่รถกระบะหนึ่งคันและเงินสดในธนาคารจำนวน 600,000 บาท

ให้วินิจฉัยว่า มรดกของนางบุญน้อยทั้งหมดตกให้แก่ใคร เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง “พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ ไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน พร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น”

มาตรา 1657 วรรคหนึ่ง “พินัยกรรมนั้น จะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือ ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน”

มาตรา 1705 “พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมนั้น ถ้าได้ทำขึ้นขัดต่อบทบัญญัติ แห่งมาตรา 1652, 1653, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661 หรือ 1663 ย่อมเป็นโมฆะ”

มาตรา 1620 วรรคหนึ่ง “ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผล บังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย”

มาตรา 1629 “ทนายทโดยธรรมมีหลักลำดับเท่ากัน และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

(1) ผู้สืบสันดาน

(2) บิดามารดา...

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทนายทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635”

มาตรา 1630 “ตราบใดที่มีทนายทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้ว แต่กรณีในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 ทนายทที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย”

มาตรา 1635 “ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(1) ถ้ามีทนายทตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทนายทชั้นบุตร...”

วินิจฉัย

นางบุญน้อยทำพินัยกรรมโดยลงลายมือชื่อในหนังสือพินัยกรรมที่ได้พิมพ์ข้อความด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยมือตนเอง ลงวันเดือนปีที่ทำ ยกรถกระบะให้นายน้ำข้าว และเงินสดจำนวน 400,000 บาท ยกให้มารดาและดญ.น้ำตาลคนละครึ่งนั้น ไม่ใช่พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับตาม ป.พ.พ.มาตรา 1657 แต่เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาตามมาตรา 1656 (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2102/2551) เมื่อพินัยกรรมดังกล่าวไม่มีพยานรับรอง จึงตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 1705 มรดกทั้งหมดของนางบุญน้อย ต้องตกได้แก่ทนายทโดยธรรม ตามมาตรา 1620 วรรคหนึ่ง

นางบุญน้อยมีทนายทโดยธรรม คือ ดญ.น้ำตาลผู้สืบสันดาน มารดา และนายน้ำข้าวคู่สมรส ตามมาตรา 1629 (1) (2) และ วรรคท้าย ซึ่งทุกคนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกในฐานะทนายทโดยธรรมคนละส่วนเท่า ๆ กัน โดยดญ.น้ำตาล และมารดา ได้รับส่วนแบ่งตามมาตรา 1630 ส่วนนายน้ำข้าวได้รับส่วนแบ่งตามมาตรา 1635 (1) ดังนั้น รถกระบะจึงตกได้แก่ ดญ.น้ำตาล มารดา และนายน้ำข้าว คนละส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนเงินสดในธนาคารจำนวน 600,000 บาท ตกได้แก่ ดญ.น้ำตาล มารดา และนายน้ำข้าว คนละ 200,000 บาท

สรุป

มรดกของนางบุญน้อยได้แก่รถกระบะหนึ่งคันและเงินสดในธนาคารจำนวน 600,000 บาท ตกได้แก่บุคคลดังนี้

(1) รถกระบะ ตกได้แก่ ดญ.น้ำตาล มารดา และนายน้ำข้าว คนละส่วนเท่า ๆ กัน

(2) เงินสดในธนาคารจำนวน 600,000 บาท ตกได้แก่ ดญ.น้ำตาล มารดา และนายน้ำข้าว
คนละ 200,000 บาท

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการแบ่งมรดกของผู้ตายโดยผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้ ดังนั้นประเด็นที่นักศึกษาควรพิจารณาให้เป็นไปตามลำดับคือ ใครเป็นเจ้ามรดก มรดกมีอะไรบ้าง พินัยกรรมที่ผู้ตายทำไว้นั้นมีผลสมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร ข้อกำหนดในพินัยกรรมสมบูรณ์หรือไม่ และมีทรัพย์สินมรดกที่ต้องตกทอดได้แก่ทายาทโดยธรรมอีกหรือไม่ ใครเป็นทายาทโดยธรรมที่จะมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย

ข้อเท็จจริงตามคำถามนั้น นางบุญน้อยผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกพิมพ์ข้อความในพินัยกรรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยมือตนเอง ลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรม เช่นนี้ ย่อมไม่อาจเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับตามป.พ.พ.มาตรา 1657 ได้ เพราะพินัยกรรมนั้นไม่ได้เขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมดของผู้ตาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่านางบุญน้อยลงลายมือชื่อในหนังสือพินัยกรรมที่ได้พิมพ์ข้อความด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยมือตนเอง เช่นนี้ จะสมบูรณ์เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาได้นั้น ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกันด้วย ตามป.พ.พ.มาตรา 1656 ดังนั้น การที่นางบุญน้อยลงลายมือชื่อของตนเพียงผู้เดียวและไม่ปรากฏว่ามีพยานสองคนรับรองพินัยกรรมดังกล่าว พินัยกรรมนั้นจึงตกเป็นโมฆะ ตามป.พ.พ.มาตรา 1705 สำหรับประเด็นความสมบูรณ์ของพินัยกรรมนี้ จากการตรวจกระดาษคำตอบของนักศึกษาพบว่า มีนักศึกษาหลายคนตอบในประเด็นนี้ถูกต้อง แต่ก็มีนักศึกษาอีกจำนวนไม่น้อยที่วินิจฉัยว่าพินัยกรรมสมบูรณ์ตามแบบเขียนเองทั้งฉบับซึ่งเป็นการตอบที่ผิด เป็นเหตุให้เสียคะแนนไปเกือบครึ่งหนึ่งในส่วนคะแนนของการวินิจฉัย

เมื่อพินัยกรรมไม่มีผลบังคับแล้ว มรดกของนางบุญน้อยผู้ตายย่อมตกทอดได้แก่ทายาทโดยธรรม ตามป.พ.พ.มาตรา 1620 วรรคหนึ่ง นักศึกษาหลายคนไม่ยกหลักกฎหมายในส่วนนี้มาวินิจฉัย ส่วนใหญ่จะข้ามการวินิจฉัยไปแบ่งมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมเลย จึงทำให้เสียคะแนนในส่วนหลักกฎหมายมาตรานี้ไป และในประเด็นต่อไป นักศึกษาต้องวินิจฉัยว่าบุคคลหรือตัวละครที่คำถามกล่าวถึงนั้นใครบ้างที่เป็นทายาทโดยธรรมของนางบุญน้อย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยถูกต้องว่าทายาทโดยธรรมของนางบุญน้อย คือ ดญ.น้ำตาลผู้สืบสันดาน มารดา และนายน้ำข้าวคู่สมรส ตามป.พ.พ.มาตรา 1629 (1) (2) และวรรคท้าย ดังนี้แล้ว ดญ.น้ำตาลผู้สืบสันดานย่อมได้รับมรดกตามป.พ.พ.มาตรา 1629 (1) และเมื่อผู้ตายมีคู่สมรส การแบ่งมรดกในส่วนของคู่สมรสจึงต้องบังคับตามป.พ.พ.มาตรา 1635 และเมื่อนางบุญน้อยผู้ตายมีดญ.น้ำตาล ผู้สืบสันดานเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ตามป.พ.พ.มาตรา 1629 (1) นายน้ำข้าวคู่สมรสของนางบุญน้อยจึงมีสิทธิได้รับมรดกเท่ากับดญ.น้ำตาล ตามป.พ.พ.มาตรา 1635 (1)

ปัญหาของนักศึกษาส่วนใหญ่ในเทอมนี้ที่พบจากการตรวจกระดาษข้อสอบคือ 1. ยกหลักกฎหมายมาไม่ครบ 2. วิวินิจฉัยแบบสรุปธงคำตอบ วิวินิจฉัยไม่เป็นไปตามลำดับของข้อเท็จจริง ทั้งที่ข้อสอบข้อนี้ไม่ได้ยาก ดังนั้น จึงมีข้อแนะนำนักศึกษาว่า (1) นักศึกษาควรท่องและทำความเข้าใจตัวบทกฎหมาย พร้อมทั้งยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาให้ครบถ้วน (2) นักศึกษาควรวินิจฉัยข้อเท็จจริงปรับกับหลักกฎหมายให้ละเอียดเป็นไปตามลำดับของข้อเท็จจริง เพื่อจะทำคะแนนได้มากยิ่งขึ้น



กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

คำถาม

แดงตกลงด้วยวาจาขายที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งแก่ขาว โดยได้ส่งมอบที่ดินและชำระราคาที่ดินกันครั้งหนึ่งแล้ว และขาวตกลงจะชำระราคาที่เหลือในวันโอนทางทะเบียน แต่ขาวผิดผ่อนเรื่อยมาจนเวลาผ่านไป 3 ปี ที่ดินมีราคาสูงขึ้นมาก แแดงได้เรียกที่ดินคืนจากขาวและขอคืนเงิน โดยอ้างว่าการซื้อขายที่ดินด้วยวาจาเสียเปล่าใช้บังคับกันไม่ได้ เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่าข้ออ้างของแดงรับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย

สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ำประกันการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

วินิจฉัย

ตามปัญหา แแดงตกลงด้วยวาจาขายที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งแก่ขาว โดยได้ส่งมอบที่ดินและชำระราคาที่ดินกันครั้งหนึ่งแล้ว และขาวตกลงจะชำระราคาที่เหลือในวันโอนทางทะเบียนนั้น การมีข้อตกลงจะชำระราคาที่เหลือในวันโอนทางทะเบียน เห็นได้ว่าคู่กรณีมีเจตนาจะไปโอนทางทะเบียนกันในภายหลัง จึงเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย มิใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่อย่างใด การซื้อขายที่ดินดังกล่าว แม้จะมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็หาตกเป็นโมฆะ ตามป.พ.พ.มาตรา 456 วรรคหนึ่งไม่ เมื่อมีการส่งมอบที่ดินและการชำระราคาที่ดินกันครั้งหนึ่งแล้ว จึงถือว่าได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้ว จึงฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง

สรุป

ฉะนั้น ข้ออ้างของแดงจึงหารับฟังได้ไม่ ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มี 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การซื้อขายที่ดินระหว่างแดงกับขาวเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาจะซื้อจะขาย และประเด็นที่สอง การซื้อขายที่ดินด้วยวาจาดังกล่าวเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้แดงสามารถเรียกที่ดินคืนจากขาวและขอคืนเงินได้หรือไม่

ข้อนี้ใช้หลักกฎหมายมาตรา 456 เพื่อวินิจฉัยทั้งสองประเด็น ในส่วนของประเด็นแรก จะต้องพิจารณาว่าการซื้อขายที่ดินระหว่างแดงกับขาวเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา 456 วรรคหนึ่ง หรือเป็นสัญญาจะซื้อจะขายตามมาตรา 456 วรรคสอง ซึ่งในกรณีตามโจทย์ คู่กรณีมีเจตนาที่จะไปโอนทางทะเบียนกันในภายหลัง ดังนั้น การซื้อขายที่ดินระหว่างแดงกับขาวจึงเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่ใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

ในส่วนของประเด็นที่สอง จะต้องพิจารณามาตรา 456 วรรคสอง สัญญาจะซื้อขายจะขายนั้น แม้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่เป็นโมฆะแต่อย่างใด ดังนั้นการซื้อขายที่ดินด้วยวาจาจะหว่างแดงกับขาวจึงไม่เป็นโมฆะ ทั้งนี้ สัญญาจะซื้อจะขายนั้น หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีกันไม่ได้ ซึ่งในกรณีตามโจทย์ นายแดงได้ส่งมอบที่ดินและนายขาวได้ชำระราคาที่ดินครึ่งหนึ่งถือเป็นการชำระหนี้บางส่วนแล้ว คู่กรณีจึงสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามกฎหมาย ข้ออ้างของนายแดงรับฟังไม่ได้

ข้อสอบข้อนี้ไม่ซับซ้อน หากนักศึกษาสามารถวินิจฉัยประเด็นแรกได้ว่าการซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาจะซื้อจะขาย ส่วนใหญ่ก็จะสามารถตอบได้ครบถ้วนทั้งสองประเด็น อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจำนวนหนึ่งวินิจฉัยว่าการซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดจึงเป็นโมฆะ เพราะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 456 วรรคหนึ่ง และนักศึกษาส่วนหนึ่งแม้วินิจฉัยว่าการซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย แต่เป็นเพียงการตกลงด้วยวาจาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบ จึงตกเป็นโมฆะ นอกจากนี้ นักศึกษาบางส่วนหลงประเด็นวินิจฉัยว่าการซื้อขายที่ดินระหว่างแดงกับขาวเป็นเพียงคำมั่นเท่านั้น โดยยกบทบัญญัติในเรื่องคำมั่นมาประกอบการวินิจฉัย



กฎหมายพาณิชย์ 2:

ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ

คำถาม

นายชาเย็นมอบให้นายสาหร่ายเป็นตัวแทนไปเข้าซื้อรถยนต์จากนายเจริญเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ตน โดยตกลงกันด้วยวาจา หลังจากทีนายสาหร่ายได้รับมอบรถยนต์ที่เข้าซื้อมาจากนายเจริญแล้ว นายสาหร่ายกลับนำไปใช้อย่างเป็นเจ้าของ นายชาเย็นเรียกร้องให้นายสาหร่ายส่งมอบรถยนต์นั้นให้แก่ตน นายสาหร่ายผลัดผ่อนเรื่อยไป จนในที่สุดปฏิเสธไม่ส่งมอบรถยนต์นั้นให้นายชาเย็น โดยอ้างว่า การเข้าซื้อต้องทำเป็นหนังสือ เมื่อนายชาเย็นตั้งตนเป็นตัวแทนโดยไม่ทำเป็นหนังสือ ตนจึงไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์ให้นายชาเย็นแต่อย่างใด และพร้อมจะชดใช้เงินที่ได้รับมาจากนายชาเย็นคืนให้ทั้งหมด ดังนี้ ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของนายสาหร่ายฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ตามป.พ.พ. มาตรา 797 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลหนึ่งเรียกว่าตัวแทน มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำการดั่งนั้น”

มาตรา 798 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องทำเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย”

มาตรา 810 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดาที่ตัวแทนได้รับไว้เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนนั้น ท่านว่าตัวแทนต้องส่งให้แก่ตัวการจงสิ้น”

ข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายชาเย็นมอบให้นายสาหร่ายเป็นตัวแทนไปเข้าซื้อรถยนต์จากนายเจริญเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ตน โดยตกลงกันด้วยวาจา นั้น แม้การเข้าซื้อจะเป็นกิจการที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ ซึ่งการตั้งตัวแทนเพื่อกิจการดังกล่าวก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 798 วรรคหนึ่งก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและบุคคลภายนอก มิได้ใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและตัวแทน อีกทั้งไม่ใช่วิธีแบบของสัญญาตัวแทน การที่นายสาหร่ายตกลงรับทำการให้นายชาเย็น แม้ตกลงกันด้วยวาจา สัญญาตัวแทนย่อมเกิดขึ้นแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 797 ดังนั้น นายสาหร่ายจึงมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ได้รับไว้เกี่ยวกับ

การเป็นตัวแทนนั้นให้แก่นายชาเย็นตัวการตามป.พ.พ. มาตรา 810 วรรคหนึ่ง การที่นายสาหร่ายปฏิเสธไม่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อมานั้นให้แก่นายชาเย็น โดยอ้างว่า การเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือ เมื่อนายชาเย็นตั้งตนเป็นตัวแทนโดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือ ตนจึงไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์ให้แก่นายชาเย็นแต่อย่างใด และพร้อมจะชดใช้เงินที่ได้รับมาจากนายชาเย็นคืนให้ทั้งหมดนั้นจึงฟังไม่ขึ้น

สรุป

ข้ออ้างของสาหร่ายฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

ข้อสอบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยแยกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก คือ การตั้งตัวแทนในการเช่าซื้อหากไม่ทำเป็นหนังสือ จะมีผลในความสัมพันธ์ระหว่างตัวการตัวแทนหรือไม่

ประเด็นข้างต้น นักศึกษาต้องเข้าใจว่า ตามป.พ.พ. มาตรา 798 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องทำเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลภายนอกตรวจสอบได้ว่า ผู้ที่ตนเข้าทำการด้วยนั้นเป็นตัวแทนของผู้ใด และเพื่อให้กิจการที่ตัวแทนทำกับบุคคลภายนอกนั้นผูกพันในระหว่างตัวการและบุคคลภายนอก มาตรา 798 นี้จึงใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ไม่ใช่บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและตัวแทน ดังนั้น แม้กิจการที่ตัวการมอบให้ตัวแทนไปทำคือการเช่าซื้อนั้นกฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ แต่การตั้งตัวแทนทำโดยวาทะนั้นมิได้ทำกันเป็นหนังสือ ก็ไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระหว่างตัวการและตัวแทน ข้ออ้างของนายสาหร่ายที่ว่า การตั้งตัวแทนมิได้ทำเป็นหนังสือ ตนจึงไม่มีหน้าที่ต่อตัวการนั้นจึงฟังไม่ขึ้น

ในประเด็นนี้ มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งตอบผิด โดยบางส่วนก็อ้างหลักกฎหมายตามมาตรา 798 วรรคสอง ซึ่งเป็นกรณีกิจการที่กฎหมายบังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสือแทนที่จะอ้างมาตรา 798 วรรคหนึ่ง

นักศึกษาบางส่วนก็ไม่อ้างหลักกฎหมายมาตรา 798 วรรคหนึ่ง เลย ตอบเพียงว่าข้ออ้างฟังขึ้นบ้าง บางส่วนก็ตอบว่าฟังไม่ขึ้นบ้าง โดยไม่ให้เหตุผลตามหลักกฎหมาย มาตรา 798 วรรคหนึ่ง ประกอบในการวินิจฉัย

อีกทั้ง นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่อ้างหลักกฎหมายมาตรา 798 วรรคหนึ่ง ถูกต้อง แต่ปรับวินิจฉัยผิด โดยเข้าใจว่า มาตราดังกล่าวใช้บังคับแก่ความสัมพันธ์ในระหว่างตัวการและตัวแทนด้วย จึงวินิจฉัยผิดไปว่า ข้ออ้างที่ว่าเมื่อการตั้งตัวแทนไม่ทำเป็นหนังสือ ตัวแทนจึงไม่มีหน้าที่ต่อตัวการ ฟังขึ้น ทำให้ต้องเสียคะแนนในส่วนของการปรับวินิจฉัยไปอย่างน่าเสียดาย

นอกจากนี้ พบว่ามีนักศึกษาอีกจำนวนเล็กน้อยที่ไม่ทราบว่ โจทย์ต้องการถามในประเด็นเรื่อง การตั้งตัวแทนตามมาตรา 798 วรรคหนึ่ง โดยเข้าใจประเด็นผิดไปอย่างมากว่าเป็นเรื่องตัวแทนเจ็ดข้าง หรือตัวแทนทำการเกินขอบอำนาจบ้าง จึงทำให้นักศึกษาอ้างหลักกฎหมายและปรับวินิจฉัยผิดไปอย่างมาก

ประเด็นที่สอง คือ มีสัญญาตัวแทนผูกพันในระหว่างตัวการและตัวแทนแล้วหรือไม่

ประเด็นนี้เป็นเรื่องการเกิดสัญญาตัวแทนซึ่งต้องมึสาระสำคัญตาม ป.พ.พ. มาตรา 797 ซึ่งบัญญัติว่า “อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าตัวแทน มีอำนาจทำการแทน บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำการนั้น

อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้”

ดังนั้น เมื่อมีการตกลงระหว่างตัวการตัวแทนโดยมีสาระสำคัญตามมาตราดังกล่าว แม้เป็นการตกลงกันโดยว่าา สัญญาตัวแทนก็เกิดขึ้น ผูกพันกันในระหว่างตัวการและตัวแทนแล้ว เนื่องจากสัญญาตัวแทนนั้น กฎหมายมิได้กำหนดแบบของสัญญาไว้แต่อย่างใด

ในประเด็นนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวและปรับวินิจฉัยได้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ได้อ้างหลักกฎหมายมาตรา 797 ข้างต้น และได้ปรับวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวเลย

ประเด็นที่สาม คือ ตัวแทนมีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์ที่ได้เข้าชื่อมาตามที่ได้รับมอบหมาย ให้แก่ตัวการหรือไม่

ประเด็นดังกล่าว นักศึกษาต้องเข้าใจว่า เป็นกรณีตาม ป.พ.พ. มาตรา 810 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดาที่ตัวแทนได้รับไว้เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนนั้น ท่านว่าตัวแทน ต้องส่งให้แก่ตัวการจงสิ้น” ดังนั้น เมื่อตัวแทนทำการเข้าชื่อรถยนต์ตามที่ตัวการมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบรถยนต์ซึ่งตัวแทนรับไว้เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนนั้นให้แก่ตัวการ ตามมาตรา 810 วรรคหนึ่ง

ในประเด็นนี้ นักศึกษาบางส่วนมิได้อ้างหลักกฎหมายมาตรา 810 วรรคหนึ่งดังกล่าว และวินิจฉัยแต่เพียงว่า ตัวแทนต้องส่งมอบรถยนต์ให้แก่ตัวการ โดยมีได้ให้เหตุผลทางกฎหมาย อีกทั้ง นักศึกษาบางส่วนนอกจากจะไม่อ้างหลักกฎหมายมาตรา 810 วรรคหนึ่งแล้ว นักศึกษายังวินิจฉัยประเด็นนี้ ผิดไป โดยวินิจฉัยว่า ตัวแทนไม่จำต้องส่งมอบรถยนต์ให้แก่ตัวการ

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้นักศึกษาทบทวนหลักกฎหมาย และดูตัวอย่างหรือคำพิพากษาศาลฎีกา ประกอบคำอธิบายในเอกสารการสอนเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้นักศึกษาทบทวนหลักกฎหมาย และดูตัวอย่างหรือคำพิพากษาศาลฎีกา ประกอบคำอธิบายในเอกสารการสอนเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรณัทพร กังสังข์

คำถาม

ในการวิเคราะห์จะยกตัวอย่างข้อสอบ 2 ข้อ คือ ข้อสอบข้อที่ 1 และข้อสอบข้อที่ 3 ดังนี้
ข้อ 1

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สมัครทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยจำกัด จำกัด โดยผ่านจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทน กำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ปีละ 110,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี แต่จำเลยที่ 2 อ้างว่า หากโจทก์ชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 5 ปี จะได้ส่วนลด โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 500,000 บาท เท่านั้น โจทก์ตกลงชำระเบี้ยประกันภัย 500,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 ต่อมา จำเลยที่ 1 ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้โจทก์ โดยระบุว่าได้รับเงินจากโจทก์เพียง 110,000 บาท โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัดราชบุรี ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินส่วนที่ชำระเกินจำนวน 390,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่โจทก์

ให้วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีหรือไม่

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 บัญญัติว่า “เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น

(1) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล...”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5 บัญญัติว่า “คำฟ้องหรือคำร้องขอซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิลำเนาของบุคคลก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดี เพราะสถานที่ที่เกิดมูลคดีก็ดี หรือเพราะมีข้อหาหลายข้อก็ดี ถ้ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน โจทก์หรือผู้ร้องจะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้อ”

วินิจฉัย

คำฟ้องโจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่ชำระเกิน 390,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยคืบกันแก่โจทก์ เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1) บัญญัติว่า คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล เมื่อจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี จำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ศาลจังหวัดเพชรบุรี และฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ศาลจังหวัดราชบุรี และคำว่า “มูลความแห่งคดี” ตามบทบัญญัติมาตรา 5 หมายถึงเนื้อหาแห่งคดีที่จะให้รับผิด ถ้าต้องรับผิดร่วมกัน ก็เป็นกรณีที่มูลความแห่งคดีไม่อาจจะแยกจากกันได้ หรือมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบเนื่องมาจากการเป็นตัวการตัวแทน จึงเป็นกรณีที่มูลความแห่งคดีไม่อาจจะแยกจากกันได้หรือเกี่ยวข้องกัน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัดราชบุรีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสนอคำฟ้อง ซึ่งถามว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีได้หรือไม่ ดังนั้น ในข้อนี้ นักศึกษามีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาก่อนว่ากรณีดังกล่าวเป็นคำฟ้องประเภทใด นักศึกษาจึงจะสามารถเลือกหลักกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งคำฟ้องโจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่ชำระเกินพร้อมดอกเบี้ยคืบกันแก่โจทก์ จึงเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคล ดังนั้น ต้องนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลมาใช้ ซึ่งคือ มาตรา 4 (1) นั่นเอง

ข้อสังเกต ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเลือกมาตรา 4 มาใช้ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ได้คะแนนในมาตรา 4 ไป อย่างไรก็ตาม ข้อสอบข้อนี้หลักกฎหมายไม่ได้มีเพียงมาตรา 4 เพียงมาตราเดียว ดังนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบมาตรา 4 เท่านั้น จะเสียคะแนนในส่วนของหลักกฎหมายไป

2. เมื่อนักศึกษาทราบแล้วว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลและนำมาตรา 4 (1) มาบังคับใช้ ซึ่งมาตรา 4 (1) กำหนดว่า คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล ดังนี้ ในคดีนี้มีจำเลย 2 คน คือจำเลยที่ 1 และ 2 ซึ่งจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี และจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ต่อศาลจังหวัดราชบุรี

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่วิเคราะห์ได้ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ศาลจังหวัดเพชรบุรี และโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ศาลจังหวัดราชบุรี ซึ่งวิเคราะห์ตามภูมิลำเนาของจำเลย อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่จะสรุปเลยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องต่อศาล

จังหวัดราชบุรี ซึ่งแม้เป็นธงคำตอบที่ถูกต้องแต่กระบวนการวิเคราะห์ยังไม่ถูกต้องทำให้ได้คะแนนไม่เต็ม เนื่องจากนักศึกษาอย่าลืมว่าโจทย์ต้องการฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัดราชบุรี ซึ่งกรณีจำเลยที่ 2 โจทก์มีอำนาจฟ้องได้เพราะจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี แต่กรณีจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ เนื่องจากจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องนำมาตรา 5 มาบังคับใช้

3. จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่คำฟ้องอยู่ในเขตอำนาจของศาลหลายศาล เพราะคดีที่ฟ้องมีจำเลยร่วมกันสองคนคือจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยแต่ละคนมีภูมิลำเนาต่างกัน อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 5 กำหนดว่าถ้ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยทุกคนต่อศาลหนึ่งศาลใดก็ได้ ดังนั้น นักศึกษาต้องพิจารณาต่อว่าข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่มีมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบเนื่องมาจากการเป็นตัวการตัวแทน จึงเป็นกรณีที่มูลความแห่งคดีไม่อาจจะแยกจากกันได้หรือเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัดราชบุรีได้

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้นำมาตรา 5 มาใช้ในการวิเคราะห์จึงทำให้คะแนนในส่วนของหลักกฎหมายและคะแนนวินิจฉัยในประเด็นนี้ขาดไป นอกจากนั้น นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบความหมายของคำว่า “มูลความแห่งคดี” จึงทำให้ไม่สามารถนำข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ประกอบกับหลักกฎหมายได้ ทำให้ไม่ได้คะแนนในประเด็นนี้

คำถาม

ข้อ 3

โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยคืนโจทก์ จำเลยให้การว่าสัญญาเป็นเอกสารปลอม เพราะลายมือชื่อในช่องผู้กู้ไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย ชั้นพิจารณา โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อน โดยทนายความโจทก์นำนายหนึ่งผู้เขียนสัญญาเข้าเบิกความเป็นพยานต่อศาล และมีนายสองพยานโจทก์ผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญา กับนายสามพยานจำเลยนั่งฟังอยู่ในห้องพิจารณาคดี เมื่อนายหนึ่งเบิกความจบกระบวนการถามในวันนั้นนักขึ้นได้ว่า ก่อนเบิกความมิได้สาบานหรือกล่าวคำปฏิญาณด้วยความพลั้งเผลอ จึงได้สาบานตนต่อศาลในโอกาสนั้นเองว่าข้อความที่ตนเบิกความไปแล้วเป็นความจริง จากนั้น ทนายความโจทก์นำนายสองเข้าเบิกความจนแล้วเสร็จ ส่วนทนายความจำเลยนำนายสามเข้าเบิกความได้เพียงตอบข้อซักถามเสร็จ แล้วศาลให้เลื่อนคดีไปให้ทนายความโจทก์ถามค้านในนัดหน้า ครั้นถึงวันนัดปรากฏว่านายสามถึงแก่กรรมไปแล้ว ทนายความจำเลยไม่อาจนำตัวมาเบิกความได้ ทนายความโจทก์จึงไม่ได้ถามค้านนายสาม และทนายความจำเลยอ้างว่า ศาลไม่ควรฟังคำเบิกความของนายสองพยานโจทก์เพราะเป็นการผิดระเบียบ

ให้วินิจฉัยว่า ศาลรับฟังคำเบิกความของนายหนึ่ง นายสองพยานโจทก์ และนายสามพยานจำเลย ได้หรือไม่

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 112 บัญญัติว่า “ก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัตย์จริงเสียก่อน เว้นแต่...”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 บัญญัติว่า “ห้ามไม่ให้พยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง

แต่ถ้าพยานคนใดเบิกความโดยได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนมาแล้ว และคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าศาลไม่ควรฟังคำเบิกความเช่นนั้น เพราะเป็นการผิดระเบียบ ถ้าศาลเห็นว่าคำเบิกความเช่นนั้นเป็นที่เชื่อฟังได้ หรือมิได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ฟังคำเบิกความของพยานคนก่อน หรือไม่สามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้ ศาลจะไม่ฟังคำเบิกความเช่นนั้นเป็นผิดระเบียบก็ได้”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117 วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานได้ซักถามพยานเสร็จแล้ว คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชอบที่จะถามค้านพยานนั้นได้”

วินิจฉัย

ศาลรับฟังคำเบิกความของนายหนึ่งพยานโจทก์ได้ เพราะแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 112 จะบัญญัติว่าพยานต้องสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณก่อนเบิกความ หากพยานเบิกความจนเสร็จโดยมิได้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณโดยพลั้งเผลอ ถ้าได้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณในภายหลังในวันนั้น ศาลสามารถรับฟังพยานนั้นได้

ศาลรับฟังคำเบิกความของนายสองพยานโจทก์ได้ แม้นายสองพยานโจทก์ได้นั่งฟังนายหนึ่งพยานฝ่ายตนมาก่อน ซึ่งต้องห้ามมิให้รับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่ถ้าศาลเห็นว่าคำเบิกความของนายสองนั้นเป็นที่เชื่อฟังได้ หรือมิได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ฟังคำเบิกความของนายหนึ่งมาแล้ว หรือไม่สามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้ ศาลจะไม่ฟังว่าคำเบิกความของนายสองเป็นการผิดระเบียบก็ได้ อันเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 114 วรรคสอง

ศาลรับฟังคำเบิกความของนายสามพยานจำเลยได้ แม้นายสามจะเบิกความจบแค่ซักถามแล้ว ถึงแก่กรรมโดยทนายความโจทก์ไม่ได้ถามค้านก็ตาม เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117 วรรคสอง หาได้บัญญัติให้มีผลถึงว่าหากยังถามค้านพยานคนใดไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ห้ามมิให้

ศาลรับฟังพยานดังกล่าว ศาลจึงรับฟังประกอบพยานอื่นของจำเลยได้ ส่วนจะรับฟังได้มากน้อยเพียงใด เป็นดุลยพินิจของศาลในการชั่งน้ำหนักพยานปากนายสาม

วิเคราะห์

ในส่วนข้อ 3 โจทย์ถามว่าศาลรับฟังคำเบิกความของนายหนึ่ง นายสองพยานโจทก์ และนายสามพยานจำเลยได้หรือไม่ เมื่อนักศึกษาเห็นคำถามของโจทย์แล้ว นักศึกษาต้องพึงตระหนักไว้เสมอว่า การที่จะตอบคำถามให้ได้คะแนนดี นักศึกษาต้องวิเคราะห์และตอบให้ครบทุกประเด็น ซึ่งจากคำถามจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1) ศาลรับฟังคำเบิกความของนายหนึ่งได้หรือไม่ 2) ศาลรับฟังคำเบิกความของนายสองได้หรือไม่ และ 3) ศาลรับฟังคำเบิกความของนายสามได้หรือไม่

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา นักศึกษาไม่แยกวิเคราะห์มาแต่ละประเด็น (วิเคราะห์คำเบิกความของพยานแต่ละคน) แต่กลับตอบแบบรวมๆ ว่าศาลรับฟังคำเบิกความได้หรือไม่ได้เลย แม้จะได้คะแนนในส่วนของการตอบแต่ทำให้ขาดคะแนนในส่วนของการวิเคราะห์ซึ่งถือเป็นคะแนนส่วนใหญ่

ทั้งนี้ เมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้

1. ศาลรับฟังคำเบิกความของนายหนึ่งได้หรือไม่ กล่าวคือ จากข้อเท็จจริงนายหนึ่งเบิกความจบกระบวนการถามในวันนั้นขึ้นได้ว่า ก่อนเบิกความมิได้สาบานหรือกล่าวคำปฏิญาณด้วยความพลั้งเผลอ จึงได้สาบานตนต่อศาลในโอกาสนั้นเองว่าข้อความที่ตนเบิกความไปแล้วเป็นความจริง ในประเด็นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเบิกความของพยานบุคคลในส่วนของกระบวนการสาบานตน นักศึกษาต้องนำมาตรา 112 มาตอบ และนักศึกษาต้องทราบว่าแม้กฎหมายจะกำหนดว่าพยานต้องสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณก่อนเบิกความก็ตาม ในกรณีที่พยานเบิกความจนเสร็จโดยมิได้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณ แต่ถ้าพยานได้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณในภายหลังในวันนั้น ศาลสามารถรับฟังพยานนั้นได้ ดังนั้นศาลจึงรับฟังคำเบิกความของนายหนึ่งได้

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่พอวิเคราะห์ได้ แต่ได้คะแนนไม่เต็มเนื่องจากหลายสาเหตุ คือ 1) แม้นักศึกษาทราบว่าต้องใช้มาตรา 112 แต่นักศึกษาไม่สามารถเขียนหลักกฎหมายมาได้ครบ 2) นักศึกษาบางส่วนทราบว่าก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตน แต่นักศึกษาไม่ทราบว่าในกรณีที่พยานเบิกความจนเสร็จโดยมิได้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณ แต่ถ้าพยานได้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณในภายหลังในวันนั้น ศาลสามารถรับฟังพยานนั้นได้

2. ศาลรับฟังคำเบิกความของนายสองได้หรือไม่ กล่าวคือ จากข้อเท็จจริงนายสองพยานโจทก์ได้นั่งฟังนายหนึ่งพยานฝ่ายตนมาก่อน ในประเด็นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเบิกความของพยานบุคคลซึ่งต้องนำมาตรา 114 มาตอบ ทั้งนี้โดยหลักแล้วห้ามไม่ให้พยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นว่าถ้าศาลเห็นว่าคำเบิกความเช่นนี้เป็นที่เชื่อฟังได้ หรือมิได้

เปลี่ยนแปลงไปได้ ฟังคำเบิกความของพยานคนก่อน หรือไม่สามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้ ศาลจะไม่ฟังคำเบิกความเช่นนี้เป็นผิดระเบียบก็ได้ ดังนั้น ตามข้อยกเว้นดังกล่าว ศาลจะไม่ฟังว่าคำเบิกความของนายสองเป็นการผิดระเบียบก็ได้

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะต้องนำมาตรา 114 มาตอบ หรือนักศึกษาบางส่วนแม้จะทราบหลักว่าห้ามไม่ให้พยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง แต่ไม่ทราบข้อยกเว้นของมาตรา 114 จึงทำให้ไม่ได้คะแนนในประเด็นนี้ไป

3. ศาลรับฟังคำเบิกความของนายสามได้หรือไม่ กล่าวคือ จากข้อเท็จจริงนายสามจะเบิกความจบแค่ซักถามแล้วถึงแก่กรรมโดยทนายความโจทก์ไม่ได้ถามค้าน ในประเด็นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเบิกความของพยานบุคคลในส่วนของคำถามค้านพยาน ซึ่งต้องนำมาตรา 117 วรรคสอง มาตอบ ทั้งนี้ ในประเด็นนี้นักศึกษาต้องทราบว่า ศาลรับฟังคำเบิกความของนายสามพยานจำเลยได้ แม้นายสามจะเบิกความจบแค่ซักถามแล้วถึงแก่กรรมโดยทนายความโจทก์ไม่ได้ถามค้านก็ตาม เพราะตามมาตรา 117 วรรคสอง ไม่ได้บัญญัติให้มีผลถึงว่า หากยังถามค้านพยานคนใดไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานดังกล่าว

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าต้องนำมาตรา 117 วรรคสอง มาตอบ หรือนักศึกษาบางส่วนแม้จะทราบหลัก แต่ไม่ทราบว่าตามมาตรา 117 วรรคสอง ไม่ได้บัญญัติให้มีผลถึงว่า หากยังถามค้านพยานคนใดไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานดังกล่าว จึงทำให้ไม่ได้คะแนนในประเด็นนี้ไป

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 :

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เจริญบุญกุล

คำถาม

นายยุทธกับนายตุลภูหนี่ร่วมผิติดชำระหนี้เงินกู้จำนวน 500,000 บาท โดยนายวสันต์เป็นเจ้าหนี้ นายวสันต์เห็นว่านายยุทธฐานะทางการเงินดีกว่านายตุล นายวสันต์จึงยื่นคำฟ้องนายยุทธเป็นจำเลย คดีนัดสืบพยานวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ต่อมานายวสันต์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องขอเพิ่มนายตุลเป็นจำเลยร่วมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โดยอ้างว่าเพื่อเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนระหว่างพิจารณา ดังนี้ การยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของนายวสันต์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

แนวคำตอบ

ม.179 โจทก์หรือจำเลยจะแก้ไขข้อหา ข้อต่อสู้ ข้ออ้าง หรือข้อเถียงอนั กล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้

การแก้ไขนั้นโดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้

- (1) เพิ่ม หรือลด จำนวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิม หรือ
- (2) สละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมหรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือ

(3) ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่เป็นข้อแก้ข้อหาเดิม หรือที่ยื่นภายหลัง หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงเพื่อสนับสนุนข้อหา หรือเพื่อหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

แต่ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาล ไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมหรือ ฟ้องแย้ง ภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้ว เว้นแต่คำฟ้องเดิมและคำฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้

นายยุทธกับนายตุลภูหนี่ร่วมผิติดชำระหนี้เงินกู้จำนวน 500,000 บาท โดยนายวสันต์

เป็นเจ้าหนี้ นายวสันต์เลือกที่จะยื่นคำฟ้องนายยุทธสุทนต์ร่วมคนหนึ่งเป็นจำเลยคนเดียว คดีนัดสืบพยาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ต่อมานายวสันต์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องขอเพิ่มนายตุ้งลูกหนึ่งร่วมอีกคนเพื่อเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กรณีนี้แม้คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องจะได้ยื่นก่อนวันสืบไม่น้อยกว่า 7 วัน ตาม ปวิพ. ม.180 แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของนายวสันต์ผู้เป็นโจทก์ เป็นการเพิ่มตัวจำเลย ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องที่ระบุไว้ตาม ปวิพ. มาตรา 179 และการเพิ่มตัวจำเลยก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่นายวสันต์ผู้เป็นโจทก์อ้างที่ว่าเพื่อเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนระหว่างพิจารณา ตาม ปวิพ. มาตรา 179 (2)

ดังนั้น การยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของนายวสันต์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายของ ปวิพ. ม.179

วิเคราะห์

1. ประเด็นหลักอยู่ที่มาตรา 179 (2) คำถามระบุอย่างชัดเจนว่า “การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องด้วยการเพิ่มตัวบุคคล (นายตุ้ง) เป็นจำเลยร่วม ใช้หลักเกณฑ์ การเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนระหว่างพิจารณาหรือไม่” โดยประสงค์วัดความเข้าใจและวินิจฉัยมาตรา 179 (2) ของนักศึกษา

2. การขอเพิ่มตัวบุคคลหรือเพิ่มตัวจำเลย ไม่สามารถใช้การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องตามมาตรา 179 (2) และไม่สามารถใช้อनुมาตราอื่นของมาตรา 179 หากประสงค์เพิ่มตัวจำเลยมีมาตราอื่นให้ใช้อยู่แล้ว คือ การร้องสอดตามมาตรา 57 (3) ขอศาลออกหมายเรียกนายตุ้งเข้ามาในคดี

3. มีการตอบเป็นเรื่องฟ้องซ้อน มาตรา 173 วรรคสอง (1) ซึ่งไม่ถูกต้อง กล่าวคือ คำถามไม่เกี่ยวกับเรื่องฟ้องซ้อน เนื่องจากตัวบุคคลนายยุทธกับนายตุ้งแม้เป็นลูกหนึ่งร่วมกันไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิเดียวกันตามหลักเกณฑ์เรื่องฟ้องซ้อน

4. มีการตอบเป็นเรื่องคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 172 ที่ต้องประกอบไปด้วย ข้อหา ข้ออ้างซึ่งเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับ อันเป็นคำตอบที่คำถามไม่ได้ถาม

5. มีการตอบเป็น มาตรา 179 วรรคท้าย ที่ว่า “คำฟ้องเดิมและคำฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้” แล้วสรุปว่าสามารถเพิ่มตัวจำเลยด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องได้ เพราะนายยุทธกับนายตุ้งเป็นลูกหนึ่งร่วมกัน จึงเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูก เนื่องจากมาตรา 179 ไม่มีหลักเกณฑ์ใดอนุญาตให้เพิ่มตัวจำเลยได้

คำถาม

นางสาวอุ้มเป็นโจทก์ฟ้องนายปานเป็นจำเลยข้อหาผิดสัญญาเงินกู้มูลค่านี้ 52,000 บาท ที่ศาลแขวงอุดรธานี คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยาน นายปานยื่นคำขอต่อศาลให้หมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดี โดยอ้างว่านายชิตเป็นผู้ค้าประกันและได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ศาลแขวงอุดรธานีเห็นว่านายชิตไม่ใช่ผู้ค้าประกันและไม่มีส่วนได้เสียกับคดี มีคำสั่งยกคำร้องขอของนายปาน นายปานจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแขวงอุดรธานีที่ไม่รับคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดี ดังนี้ การอุทธรณ์ของนายปานชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

แนวคำตอบ

ม.226 ก่อนศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ถ้าศาล นั้นได้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 227 และ 228

(1) ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา

(2) ถ้าคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งคำสั่งใด ให้ศาลจดข้อโต้แย้งนั้นลงไว้ในรายงาน คู่ความที่ได้แย้งชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเป็นต้นไป

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ไม่ว่าศาลจะได้มีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้แล้วหรือไม่ ให้ถือว่าคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับตั้งแต่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลนอกจากที่ระบุไว้ใน มาตรา 227 และ 228 เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

นางสาวอุ้มเป็นโจทก์ฟ้องนายปานเป็นจำเลยที่ศาลแขวงอุดรธานี คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยาน จึงถือว่าคดีนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ต่อมานายปานยื่นคำขอต่อศาลให้หมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดี โดยอ้างว่านายชิตเป็นผู้ค้าประกันและได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว กรณีคำร้องขอของนายปานซึ่งขอให้ศาลหมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดี เป็นคำขอตาม ม.57 (3) ซึ่งไม่ใช่คำคู่ความ ตาม ม.1 (5) ศาลแขวงอุดรธานีเห็นว่านายชิตไม่ใช่ผู้ค้าประกันและไม่มีส่วนได้เสียกับคดี มีคำสั่งยกคำร้องขอของนายปาน คำสั่งของศาลแขวงอุดรธานีไม่ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องและไม่มีประเด็นใดเสร็จ เช่นนี้ คำสั่งของศาลแขวงอุดรธานีที่สั่งในขณะคดีอยู่ระหว่างสืบพยาน ซึ่งก็คือคำสั่งระหว่างพิจารณา ตาม ปวิพ. ม.226 นายปานจึงไม่สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแขวงอุดรธานีที่ไม่รับคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดี เพราะนายปานไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาลแขวงอุดรธานีไว้ก่อน และเมื่อโต้แย้งคัดค้านไว้ก่อนแล้วจึงจะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเป็นต้นไป

ดังนี้ การอุทธรณ์ของนายปานไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม ปวิพ. ม.226

วิเคราะห์

1. ประเด็นหลักประสงค์วัดความรู้และการวินิจฉัยของนักศึกษาว่าคำสั่งของศาลแขวงอุดรธานีเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226 หรือไม่ กล่าวคือ **ขั้นตอนแรกที่ต้องวินิจฉัยคือคำร้องขอ**ของนายปานที่ขอให้ศาลหมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดีเป็นคำขอตามมาตรา 57 (3) ซึ่งไม่ใช่คำฟ้องและไม่ใช่คำคู่ความตาม ม.1 (5) **ขั้นตอนที่สองที่ต้องวินิจฉัยคือคำสั่งของศาลแขวงอุดรธานี** จึงไม่ใช่คำสั่งตามมาตรา 18 ที่ระบุไว้ตามมาตรา 227 หรือมาตรา 228 (3) แต่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226 **ขั้นตอนที่สามที่ต้องวินิจฉัยคือการที่นายปานอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลแขวงอุดรธานี** โดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านก่อนจึงเป็นการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลแขวงอุดรธานีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 226

2. มีการตอบเป็นเรื่องฟ้องซ้อน มาตรา 173 วรรคสอง (1) โดยวินิจฉัยไปว่าคำร้องขอของนายปานซึ่งขอให้ศาลหมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดีเป็นคำฟ้อง เมื่อยื่นขอเข้ามาในคดีที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาจึงเป็นฟ้องซ้อน ซึ่งไม่ถูกต้อง กล่าวคือ คำถามไม่เกี่ยวกับเรื่องฟ้องซ้อน และคำร้องขอของนายปานซึ่งขอให้ศาลหมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดีตามมาตรา 57 (3) ไม่ใช่คำฟ้อง

3. มีการตอบเป็นมาตรา 224 ข้อห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งคนละเรื่องกับการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา คำถามอยู่ที่ “นายปานจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแขวงอุดรธานีที่ไม่นับคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดี” ซึ่งเป็นการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา ไม่ใช่อุทธรณ์คดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

4. บางส่วนมีการตอบว่า “คำสั่งศาลแขวงอุดรธานีที่ไม่รับคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดี” เป็นคำสั่งตามมาตรา 227 หรือมาตรา 228 (3) เนื่องจากไพบูลย์ฉัยว่า “การที่นายปานยื่นคำขอต่อศาลให้หมายเรียกนายชิตเข้ามาในคดี” เป็นคำคู่ความตามมาตรา 1 (5) ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งตามมาตรา 18 เมื่อวินิจฉัยผิดแต่เริ่มแรก จึงส่งผลให้วินิจฉัยผิดว่าเป็นมาตรา 227 หรือมาตรา 228 (3)



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

นายโชคเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษนายช่วยฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ศาลชั้นต้นเห็นว่าฟ้องไม่สมบูรณ์ เพราะมิได้กล่าวเวลาและสถานที่ซึ่งจำเลยกระทำความผิด ให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง นายโชคยืนยันไม่แก้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้อง นายโชคอุทธรณ์ ต่อมาัยการได้ยื่นฟ้องนายช่วยฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระทำอันเดียวกันกับคดีที่นายโชคเป็นโจทก์ฟ้องนายช่วยเป็นจำเลย

ดังนี้ ท่านเห็นด้วยกับคำสั่งประทับฟ้องของศาลชั้นต้นในคดีหลังหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) บัญญัติว่า “สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้”

(4) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง”

หลักกฎหมายข้างต้นนี้เป็นบทบัญญัติจำกัดอำนาจฟ้องคดีอาญา กล่าวคือ จะดำเนินคดีอาญาหรือลงโทษบุคคลหนึ่งเกินกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดเพียงครั้งเดียวที่เขาได้กระทำให้ได้ไม่โดยมีหลักเกณฑ์แบ่งออกได้ 3 ประการดังนี้

1. คดีมีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกัน
2. มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว กล่าวคือ ในกรณีที่ศาลได้ยกฟ้องเพราะมิได้ระบุเวลาและสถานที่ที่เกิดการกระทำความผิด ถือว่าศาลได้ยกฟ้องเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว
3. จำเลยคนเดียวกัน กล่าวคือ ต้องเป็นจำเลยคนเดียวกัน แม้จะเป็นโจทก์คนละคนกันกับโจทก์ในคดีซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง โจทก์อีกคนก็จะมาฟ้องจำเลยคนเดียวกันในประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันได้ไม่

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ นายโชคเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษนายช่วยฐานพยายามฆ่าคน ศาลชั้นต้นเห็นว่าฟ้องไม่สมบูรณ์เพราะมิได้กล่าวเวลาและสถานที่ซึ่งจำเลยกระทำความผิด ให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง โจทก์ยืนยันไม่แก้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้อง ซึ่งการที่ศาลได้ยกฟ้องเพราะมิได้ระบุเวลาและ

สถานที่ที่เกิดการกระทำผิดอันเป็นข้อเท็จจริงในเรื่องที่จำเลยกระทำลง ถือว่าศาลได้ยกฟ้องเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว ต่อมาอัยการได้ยื่นฟ้องนายช่วยฐานพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำอันเดียวกัน กรณีจึงเป็นการฟ้องจำเลยคนเดียวกัน ซึ่งคดีมีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันกับคดีที่นายโชคเป็นโจทก์ฟ้องนายช่วยเป็นจำเลย เมื่อคดีที่นายโชคเป็นโจทก์ศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว แม้คดีก่อนนายโชคจะเป็นโจทก์ฟ้องก็ดี อัยการย่อมไม่มีสิทธิฟ้องนายช่วยในประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันได้อีก ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4)

ดังนั้น ศาลขอที่จะไม่ประทับฟ้องคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เพราะ เป็นการฟ้องซ้ำกับคดีที่นายโชคเป็นโจทก์ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 687/2502)

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามเพียงประเด็นเดียว คือ เป็นฟ้องซ้ำตามมาตรา 39 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัยมีประเด็นเดียว คือ การที่ศาลยกฟ้องคดีที่นายโชคเป็นโจทก์เป็นคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือไม่

ประการที่สอง นักศึกษาจะต้องวินิจฉัยว่า ในกรณีที่ศาลได้ยกฟ้องเพราะมิได้ระบุเวลาและสถานที่ที่เกิดการกระทำผิด ถือว่าศาลได้ยกฟ้องเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว

ประการที่สาม นักศึกษาจะต้องวินิจฉัยด้วยว่า แม้คดีแรกมีนายโชคเป็นโจทก์ก็ตาม อัยการย่อมไม่มีสิทธิฟ้องนายช่วยในประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันได้อีก

ประการที่สี่ นักศึกษาที่ตอบไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้วินิจฉัยประเด็นสำคัญของเรื่องฟ้องซ้ำเนื่องจากจับประเด็นคำถามไม่ได้ว่าต้องตอบในเรื่องใด

ประการที่ห้า นักศึกษาบางส่วนสับสนไปตอบเรื่องฟ้องซ้อน ว่าต้องเป็นโจทก์คนเดียวกัน มีนักศึกษาเป็นบางส่วนตอบคำถามไม่ได้เลย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นักศึกษาไม่ทราบหลักกฎหมายจับประเด็นคำถามไม่ได้ หรือไม่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง ข้อจำกัดสิทธิการฟ้องคดีอาญา อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว และอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 มีหลายอนุมาตรา จึงต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่อง



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย ศรีรัตน์

คำถาม

นายสมพรคนไทยอาศัยพม่าได้พาคณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตสุโขทัยไปเยี่ยมชมงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ระหว่างนั้นสมพรได้เสียกับนางสาวมิโกะเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นที่มีอาชีพเป็นพนักงานแปลเอกสารที่สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ชอบพอกันมานาน เมื่อนายสมพรเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและต่อมาทราบว่านางสาวมิโกะ คลอดบุตรชื่อชินุ ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตน จึงต้องการให้รับนางสาวมิโกะและเด็กชายชินุมาอยู่ในประเทศไทย และต้องการให้บุคคลทั้งสองได้สัญชาติไทย ถ้านายสมพรมาปรึกษาท่าน ขอให้ท่านอธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้สัญชาติของนางสาวมิโกะและเด็กชายชินุให้นายสมพรเข้าใจ

แนวคำตอบ

จากข้อเท็จจริงประเด็นมีว่านางสาวมิโกะ และ เด็กชาย ชินุ จะได้สัญชาติไทยหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 อันเป็นกฎหมายที่กำหนดการได้สัญชาติไทยของบุคคล ซึ่งแยกการพิจารณาปัญหาการได้สัญชาติไทย เด็กชายชินุ และนางสาวมิโกะ เป็นสองกรณี

กรณีเด็กชายชินุ พิจารณาการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิต ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 7 วรรค หนึ่งที่กำหนดว่า “บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย” ประกอบกับ มาตรา 7 วรรค 2 ที่บัญญัติว่า “คำว่าบิดาตาม (1) ให้ความหมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมีได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมีได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็น บุตรก็ตาม” ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกำหนดวิธีการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. 2553 โดยการยื่นหลักฐานต่าง ๆ เช่นหลักฐานทางทะเบียนของผู้ที่เป็นบิดามารดา เอกสารคำรับรองหรือหลักฐานการตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น เพื่อยืนยันต่อเจ้าหน้าที่

จากข้อเท็จจริง การที่นายสมพรมีบุตรกับนางสาวมิโกะโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงไม่ได้เป็นบิดาของเด็กชายชินตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แนวทางที่นายสมพรอาจขอสัญชาติไทยให้เด็กชายชินมีสองแนวทางคือ หนึ่ง โดยการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อเป็นหลักฐานมาแสดงให้เจ้าพนักงานเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กชายชิน สอง กรณีที่นายสมพรไม่ต้องการจดทะเบียนรับรองบุตร อาจใช้วิธีการพิสูจน์ความเป็นบิดาตามมาตรา 7 วรรคสอง โดยต้องนำหลักฐานที่กำหนดไว้ตามประกาศของกระทรวงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น หลักฐานทางทะเบียนหรือผลการตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ที่แสดงให้เห็นว่าเด็กชายชินเป็นบุตรตามสายโลหิตของนายสมพร

กรณีนางสาวมิโกะ อาจจะได้สัญชาติไทยได้สองกรณีคือตามมาตรา 9 การขอสัญชาติตามสามีที่เป็นคนไทย และมาตรา 10 การแปลงสัญชาติทั่วไป

มาตรา 9 กำหนดว่า หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนมาตรา 10 กำหนดว่า “คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ (1) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ (2) มีความประพฤติดี (3) มีอาชีพเป็นหลักฐาน (4) มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี (5) มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

คำว่า “สมรส” ตามมาตรา 9 นั้นจะต้องเป็นการสมรสที่กฎหมายรับรองเท่านั้น ตามข้อเท็จจริงนางสาวมิโกะ มิได้สมรสตามกฎหมายจึงไม่สามารถจะขอสัญชาติตามนายสมพรได้ แต่ถ้านายสมพรต้องการจะให้นางสาวมิโกะได้สัญชาติไทย นายสมพรต้องสมรสกับนางสาวมิโกะเสียก่อน ไม่ว่าจะสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายญี่ปุ่นแล้วนำหลักฐานการสมรสเพื่อขอสัญชาติตามมาตรา 9 กรณีที่นายสมพรไม่ต้องการสมรสกับนางสาวมิโกะ นางสาวมิโกะอาจจะต้องขอสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา 10 โดยต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ถ้านายสมพรมาปรึกษา ข้าพเจ้าก็จะให้คำแนะนำตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

นักศึกษาส่วนใหญ่เพียงแต่ตอบว่าได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิต โดยไม่ได้ยกบทบัญญัติมาตรา 7 มาอธิบายประกอบ นอกจากนั้นนักศึกษาหลายคนวิเคราะห์ว่าเด็กชายชินเป็นบุตรหรือผู้สืบสายโลหิต จึงได้สัญชาติไทย ซึ่งไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะกรณีนี้นายสมพรมิได้สมรสกับมารดาเด็กชายชิน ดังนั้นจึงต้องมีการพิสูจน์ความเป็นบิดาก่อน

นักศึกษาบางคนแนะนำให้นายสมพรจดทะเบียนรับรองบุตรและเด็กชายชินก็จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ซึ่งถูกต้อง แต่ไม่ได้ให้คำอธิบายแนวทางอื่น เช่น กรณีที่นายสมพรไม่ต้องการจดทะเบียนรับรองบุตร ในกรณีนี้ อาจใช้การพิสูจน์ความเป็นบิดาได้

นักศึกษาหลายคนอธิบายเรื่องเด็กชายชิน ได้สัญชาติญี่ปุ่นตามมารดา ซึ่งไม่ใช่ประเด็นคำถาม (การได้สัญชาติญี่ปุ่นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายสัญชาติของประเทศญี่ปุ่น กรณีนี้โจทย์ไม่ต้องการทราบ)

กรณีของนางสาวมิโกะ นักศึกษาหลายคนเพียงแต่อธิบายว่ากรณีนี้ ต้องสมรสกับนายสมพร จึงได้สัญชาติไทยตามนายสมพรซึ่งไม่ถูกต้องทั้งหมด การสมรสกับชายที่มีสัญชาติไทยเป็นเพียงเงื่อนไขที่ทำให้นางมิโกะ “มีสิทธิในการขอมีสัญชาติไทย” ต่อเจ้าพนักงาน และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการอนุญาต ไม่ใช่มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยทันที

นักศึกษาหลายคนหลงประเด็นใช้มาตรา 8 มาวิเคราะห์ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการใช้มาตรา 8 จะต้องเป็นกรณีเด็กเกิดในราชอาณาจักร กรณีตามปัญหาเด็กเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น นอกราชอาณาจักร

นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ได้อธิบายเรื่องการขอมีสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติของนางมิโกะ (มาตรา 10) กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งการให้คำแนะนำประเด็นทางกฎหมายนักศึกษาต้องคิดให้รอบด้านเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการนำแนวทางต่าง ๆ ไปพิจารณาตัดสินใจได้

โดยภาพรวมข้อสอบข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาเรื่องการได้สัญชาติไทยว่า มีอย่างไรบ้าง นักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์ให้รอบด้าน



กฎหมายมหาชน

พระธรรมนูญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรรัตน์ ประจันปัจจนิก

คำถาม

หลักการแบ่งแยกอำนาจคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับหลักนิติรัฐ

แนวตอบ

หลักการแบ่งแยกอำนาจเป็นหลักการสำคัญที่เป็นรากฐานของการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย โดยมีที่มาจากนักคิดที่สำคัญ คือ มอนเตสกีเอ โดยมียุทธประสงค์ที่สำคัญ คือการคุ้มครองและให้หลักประกันแก่ประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง โดยหลักแบ่งแยกอำนาจมีหลักการที่สำคัญคือการไม่ให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเพียงองค์กรเดียว จะต้องมีการแบ่งแยกอำนาจให้หลายองค์กรให้เข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งจะมีกึ่งองค์กรก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้แต่ละองค์กรสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลย์กันและกันได้

ในปัจจุบันอาจเรียกหลักการนี้ว่าหลักการแบ่งแยกหน้าที่

ส่วนหลักนิติรัฐ เป็นหลักสำคัญของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยหลักนิติรัฐหมายความว่ารัฐยอมตนอยู่ใต้กฎหมายหรือเคารพกฎหมายนั่นเอง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการกล้ากรายสิทธิเสรีภาพโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไม่ได้ เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองประชาชนนั่นเอง

หลักการทั้งสอง หลักเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หากปราศจากหลักการใดหลักหนึ่งอาจทำอีกหลักการหนึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้แล้วหากพิจารณาจากรูปแบบแล้ว หลักนิติรัฐจะประกอบด้วยหลักการย่อยหลายหลัก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ หลักการแบ่งแยกอำนาจ ดังนั้น หลักการทั้งสองจึงมีจุดร่วมคือ การปกป้องคุ้มครองประชาชนและจำกัดอำนาจของผู้ปกครอง

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ถามหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน แต่นักศึกษาหลายคนสับสนหลักการแบ่งแยกอำนาจกับการกระจายอำนาจการปกครอง ซึ่งเป็นคนละเรื่อง หลักการแบ่งแยกอำนาจเป็นปรัชญาพื้นฐานของอำนาจอธิปไตย ซึ่งการแบ่งแยกอำนาจนี้มีขึ้นมาเพื่อให้อำนาจรวมอยู่ที่คนคนเดียว หรือองค์กรใดองค์กรเดียว โดยเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ส่วนหลักการกระจายอำนาจการปกครองนั้น เป็นหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มี 3 รูปแบบ คือ หลักการรวมอำนาจการปกครอง หลักการแบ่งอำนาจปกครอง และหลักการกระจายอำนาจปกครอง

ส่วนหลักนิติรัฐ ก็เป็นหลักการสำคัญในกฎหมายมหาชน แต่อย่างไรก็ตามหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมมีความแตกต่างกัน ที่มาแตกต่างกัน

นอกจากนั้น จากการตรวจสอบข้อสอบข้อนี้ยังพบว่านักศึกษาตอบข้อสอบไม่ตรงประเด็นที่ถาม และตอบไม่ครบประเด็น ซึ่งข้อสอบมีทั้งหมด 3 ประเด็น